



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 119 רמת גן
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן יניב
הרצל 49, נתניה
טל': 0546333727 פקס': 153-546333727

התובעת:

נגד

גולן מוטי	1.	הנתבעים:
גולן אורית	2.	
באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי רונן		
המאבק 11, גבעתיים		
טל': 054-7770401 פקס': 03-6776754		

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקים בקירות חיצוניים המהווים רכוש המשותף בבית המשותף, וכן לתיקון הנזקים לצורך השבת מצבם הפיסי של קירות הבית המשותף לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב עוזיאל 119 רמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 743 בגוש 6145 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, מרדכי ואורית גולן (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה דו-מפלסית המצויה בקומה השלישית והאחרונה בבית המשותף, אשר צמודים לה חלק מגגות הבית המשותף, והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 6.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, מזה למעלה מ-5 שנים ישנם נזקי רטיבות וסדקים בקירות החיצוניים של הבית המשותף שמקורם בליקויי איטום בגג הצמוד לדירת הנתבעים. ליקויים אלה גורמים לנזקים העולים כדי מפגע בטיחותי חמור וסכנת חיים של ממש למתגוררים בבית המשותף ולבאים בשעריו, משעובר להגשת התביעה החלו לנשור ממעטפת קירות הבית המשותף אבנים ו"גושי בטון". כל זאת, כנתמך בחוות דעת מומחים אשר הובאו לידיעת הנתבעים וצורפו לכתב התביעה. חרף האמור, לא פעלו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתם. לפיכך, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעים לתקן הליקויים בדירתם, לאחריו ניתן יהא לבצע עבודות ברכוש המשותף להבטיח תחזוקתו התקינה.
4. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים טענות התובעת. לדידם, נזקי הרטיבות בקירות חיצוניים של הבית המשותף, לרבות סדקים ונפילות טיח, מקורם בבלאי טבעי של הבית המשותף, בניין בן למעלה מ-50 שנה, ומשאין כל ליקויי איטום בגג הצמוד לדירתם. בד בבד, טענו הנתבעים כי בכוונתם להסיר הפנלים והריצוף בגג הצמוד לדירתם בחלק הגובל עם הקירות החיצוניים של הבית המשותף מיד עם תחילת ביצוע העבודות לתיקון הנזקים בקירות הבית המשותף, וכן לבצע עבודות איטום "במספר מוקדים" בגג. זאת, כלשונם, מתוך תחושת אחריות, ובשים לב כי כבעלים של הדירה בידם לקבוע גדרי העבודות שיש לבצע לתיקון הליקויים וזהות הגורם שייעשה כן, תחת לחצים המופעלים על ידי התובעת ובעלי הדירות בבית המשותף לעשות כן בהיקף שאינו מוסכם ועל ידי איש מקצוע מטעמם. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה.
5. ביום 16.2.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. במסגרתו, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת ברכוש המשותף בבית המשותף וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הגורמים לנזקים אלה.
6. ביום 10.6.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בבית המשותף ביום 19.3.2021 וביום 23.5.2021. ביקורו השני של המומחה בבית המשותף התקיים בהתאם להחלטתי מיום 6.5.2021, בבקשת המומחה למתן הוראות באשר לצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבדוק דירה נוספת בבית המשותף, בבעלות בני הזוג שמש רחמין ופנינה (מר שמש נמנה עם חברי נציגות הבית המשותף), אשר אף לה צמודים חלק משטחי גג הבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5 (להלן - "דירת שמש").

7. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בבדיקה שביצע המומחה בשטח גג המהווה רכוש המשותף "אותרו סימני רטיבות, הכתמה, קילופי טיח וצבע, וברזל זיון קורוזיבי חשוף בהיקף פתח השירות לגג המשותף של הבניין, כתוצאה מאיטום לקוי של המרפסת המרוצפת באריחי טרצו מעל חדר המדרגות המשותף". בנוסף, איתר המומחה "שברים מקומיים בסף דלת היציאה לגג המשותף ומוקדי מילוי חללים באמצעות חומרים בלתי מזוהים". המומחה הוסיף ומצא "התפוררות מקומית של מילוי המשקים ואריחי ריצוף שבורים סביב פתח השירות הממוקם על הגג המשותף" (עמוד 8 לחוות דעת המומחה).

אשר לממצאי בדיקת הקירות החיצוניים בבית המשותף, קבע המומחה כי "במהלך ביקורי הראשון נצפו בקירות מעטפת הבית המשותף סימני סדיקה והתפשטות טרמית ושברי טיח ובטון במוקדים שונים בקירות המעטפת ובין היתר במפלס רצפת שטחי הגג הצמודים לדירת הנתבעים ודירת ה"ה שמש (חלקות משנה 5 ו-6), לרבות ברזל זיון קורוזיבי חשוף וסימני הכתמה במוקדים שונים במעטפת הבית. על פי תיעוד אותרו סימני הכתמות ורטיבות ממרפסת גג של דירה 6 [בבעלות הנתבעים] אל קירות הרכוש המשותף. ... במהלך ביקורי המשלים בבניין אותרה הסדיקה התרמית הנדונה במעטפת החוץ במפלס מעקה הגג בבניין, לרבות מוטות זיון חשופים, קילופים, שברים ובלוקים חשופים בקירות המעטפת החיצונית" (עמודים 9 ו-15 לחוות דעת המומחה).

בהתייחס לממצאי בדיקת דירת הנתבעים, קבע המומחה כי הדירה "נמצאת בעיצומו של הליך שיפוץ יסודי של הדירה, תוך ביצוע עבודות נרחבות במפלס הגג הצמוד וביצוע פירוק אריחי הריצוף ברצועת היקף הגג הצמוד, במפגש ריצוף-מעקה וביצוע חשיפת האיטום כהכנה לעבודות איטום נדרשות". בתוך כך, קבע המומחה כי "ניתן להיווכח כי ביצוע איטום מפגש המישורים רצפה-מעקה בוצע באופן לקוי תוך העדר גימור 'רולקות' ראוי" (עמודים 10-11 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר לממצאי בדיקת דירת שמש, קבע המומחה כי "אותרו סימני רטיבות מקומיים במספר מוקדים בתקרת הדירה, לרבות קילופי טיח וצבע, התנפחויות וכתמים, בין היתר, בתקרה ובגורם המדרגות הגובל במרפסת דירת ה"ה שמש בהיקף הדירה ולא במרכז. כמו כן, אותרה רטיבות פעילה (100% בפרוטימטר מכויל) מעל שיפולי הריצוף במפלס הקומה העליונה ... אותרו סימני רטיבות לאורך היקף מעקה הגג, לרבות קילופי ונשירת טיח ובלוקים חשופים, וסימני ניסיונות איטום באמצעות מריחות בלתי מזהות בריצוף מרפסת הגג". המומחה הוסיף ומצא מפגע בטיחותי שעניינו גובה מעקה מרפסת הגג, הנמוך מ-1.05 מטר (עמודים 12-15 לחוות דעת המומחה).

8. לנוכח ממצאי הבדיקות, קבע המומחה מסקנותיו בחוות הדעת כדלקמן:

א. הגורם לסימני הסדיקה הנצפים במפגש המישורים רצפה-מעקה במפלס הגגות הצמודים בשטח מעטפת הבית המשותף הוא, בסבירות גבוהה, "סדיקה תרמית, כתוצאה משינויי טמפרטורה והתפשטות האלמנטים השונים והעדר תחזוקה ראויה, אשר באחריות נציגות הבית המשותף" (עמוד 16 לחוות דעת המומחה).

ב. האצת הופעת סימני הסדיקה והחמרת הרטיבות הן "כתוצאה מהעדר איטום תקין במפגש רצפה-מעקה בשטח הגגות הצמודים לדירת הנתבעים ודירת ה"ה שמש (חלקות משנה 5 ו-6), אשר באחריות בעלי הזכויות בחלקות המשנה הנדונות" (שם).

ג. הגורם לסימני הרטיבות הנצפים בהיקף פתח השירות לעלייה לגג המשותף הוא, בסבירות גבוהה, "פועל יוצא מהעדר איטום תקין של שטח הגג המשותף" (שם). דהיינו, באחריות נציגות הבית המשותף, התובעת.

9. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, בדירת שמש ובגג המהווה רכוש משותף, למיגור הנזקים ברכוש המשותף, בהדגישו כי "בהעדר תחזוקה ראויה וביטול סימני הסדיקה הנצפים, קיימת סכנת נשירת חומרי מליטה ופגיעה בדיירי הבית המשותף ועוברי אורח" (עמודים 17-19 לחוות דעת המומחה). בתוך כך, הבהיר המומחה כי בדירת הנתבעים ובדירת שמש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ליקויים נוספים הגורמים לנזקי רטיבות "איש איש בדירתו", וכן מפגע בטיחותי בדירת שמש, לרבות העבודות הדרושות לתיקון ליקויים אלה.

10. המומחה פירט בחוות הדעת אף העבודות הדרושות לתיקון הנזקים ברכוש המשותף - תקרת חדר המדרגות והקירות החיצוניים (עמודים 19-21 לחוות דעת המומחה).

11. בהחלטה מיום 23.6.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת, וכי ככל שאין הם מבקשים לעשות כן, עמדת הצדדים לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ולתיקון הנזקים בהתאם לחוות דעת המומחה.

12. הנתבעים הודיעו כי הם אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה, אין ברצונם לחקור המומחה על חוות הדעת, וכי הם מקבלים חוות דעתו ככתבה וכלשונה "משזו מסכמת את בעיית הרטיבות בבניין ואף קובעת את דרך ואופי התיקון הנדרש". בתוך כך, הודיעו כי הם ביצעו כל הנדרש בהתאם לחוות דעת המומחה וכי יש לחייב התובעת והבעלים של דירת שמש לבצע אף הם מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ובדירת שמש, בהתאמה.

13. ביום 18.8.2021 התקבלה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת.

14. ביום 30.8.2021 התקבלה תגובת התובעת, לפיה היא אינה מבקשת לחקור המומחה על חוות הדעת וכי מבוקש לקצוב לוחות זמנים לביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה.

דיון והכרעה

15. בהסכמת הצדדים ומשלא נסתרה חוות דעת המומחה אשר נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, הנני להורות כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תיקון הליקויים

16. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, הכוללות כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק אריחי הריצוף ברצועה ברוחב כ-1.5 מ' בהיקף שטח המרפסות תוך חשיפת תשתית האיטום ופירוק השיפולים הקיימים, ביצוע קורת נדבך חציצה בין שטח הרצועה ויתרת שטח המרפסת וביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בשתי שכבות והסדרת ניקוז שטח הרצועה ויתרת שטח המרפסת הצמודה באופן תקין. העבודה תכלול ביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות כפולות בעובי 5 מ"מ. העבודה תכלול ביצוע גימור 'רולקות' ונדבך חציצה מתאימים. בתום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפת שטח הרצועה למשך 72 שעות על פי תקן 1467 חלק 2. העבודה תכלול השלמת אף מים חסר בהיקף מעקות הבטון של מרפסות הגג באמצעות זוויתן ייעוד או פרופיל פח אלומיניום. לאחר ביצוע בדיקת הצפה יש לבצע ריצוף כדוגמת הקיים או לחלופין רצועה דקורטיבית תוך יישום אופציונלי של אדניות נוי תוך הבטחת שיפוע רצפתי תקין" (עמודים 17-18 לחוות דעת המומחה).

17. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 16 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

18. הנתבעים, ביחד ולחוד, ימציאו לתובעת אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, וכן אישור בכתב מטעם יועץ בתחום האיטום בדבר תקינות ביצוע העבודות. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים.

19. הנני ליתן צו עשה המורה לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג המהווה רכוש משותף בבית המשותף, הכוללות כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק אריחי הריצוף הקיימים בשטח הגג המשותף וחדרון היציאה תוך חשיפת תשתית האיטום, לרבות פירוק השיפולים הקיימים וביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בשתי שכבות והסדרת ניקוז תקין של שטח הגג המשותף וחדרון היציאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לגג. העבודה תכלול ביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות כפולות בעובי של 5 מ"מ. העבודה תכלול ביצוע גימור 'רולקות' ונדבכי חציצה מתאימים. העבודה תכלול ביצוע רצועת הגבהה בפתח השרות, לרבות גימור 'רולקות' תקין והסדרת מכסה פתח נדרש. בתום העבודות יש לבצע בדיקת הצפת שטח הגג המשותף וחדרון היציאה לגג למשך 72 שעות עפ"י תקן 1467 חלק 2" (עמוד 19 לחוות דעת המומחה).

20. העבודות לתיקון הליקויים בגג המהווה רכוש משותף בבית המשותף, כאמור בפסקה 19 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. יועץ בתחום האיטום יאשר תקינות ביצוע העבודות.

21. אשר לליקויים בדירת שמש הגורמים אף הם לנזקים ברכוש המשותף, עמד המומחה על העבודות הדרושות לתיקון ליקויים אלה (עמודים 17-18 לחוות דעת המומחה). ברם, משלא התבקש צירוף בני הזוג שמש נתבעים נוספים בתביעה, אין בידי ליתן צו לתיקון ליקויים אלה.

תיקון הנזקים

22. אשר לתיקון הנזקים בקירות החיצוניים בבית המשותף, אשר נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבעים, בדירת שמש וברכוש המשותף, משלא הוכח לפניי כי ליקויים אלה גרמו לנזקים שונים ונפרדים, בבחינת נזקים הניתנים לפיצול ולייחוס, יש לראות התובעת, הנתבעים והבעלים של דירת שמש, מזיקים בנפרד הגורמים נזק אחד. מכוחה של הוראת סעיף 11 לפקודת הנזיקין, חבים הם יחד ולחוד בגין הנזקים בקירות החיצוניים בבית המשותף.

23. בהתאם, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת 1/3 עלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בקירות החיצוניים בבית המשותף לצורך השבת מצבם הפיסי לקדמותו. תשלום חלקם היחסי לתובעת יבוצע בתוך 5 ימים ממועד קבלת חשבונית מס (קבלה) בגין תשלום ביצוע העבודות כמפורט בפסקה 24 להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/786/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בתוך כך, הנני להורות לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בקירות החיצוניים בבית המשותף, לרבות "שיקום הבטונים והבלוקים", כמפורט בעמודים 20-21 לחוות דעת המומחה. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ברכוש המשותף ובדירת שמש וייבוש מוחלט של הקירות החיצוניים. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. יועץ בתחום האיטום יאשר תקינות ביצוע העבודות. התובעת תשמור בידה אסמכתאות לביצוע העבודות לתיקון נזקים אלה.
25. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לתובעת לתקן הנזקים בחדר המדרגות בבית המשותף, כמפורט בעמוד 19 לחוות דעת המומחה. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, כמפורט בפסקה 19 לעיל. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. יועץ בתחום האיטום יאשר תקינות ביצוע העבודות. התובעת תשמור בידה אסמכתאות לביצוע העבודות לתיקון נזקים אלה.
26. אשר להוצאות המשפט, בנסיבות העניין משקבעתי אחריות התובעת והנתבעים, במשותף, לנזקים ברכוש המשותף בבית המשותף, בשל ליקויים הן בדירת הנתבעים הן ברכוש המשותף, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ח' תשרי תשפ"א, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו